拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２１-０２３８８３
起案日	令和　６年１０月２１日
特許庁審査官	森内　正明　　９２２２　２Ｏ００
特許出願人代理人	吉村　勝博　様
適用条文	第３７条（単一性） 第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性） 第２９条の２（拡大先願）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

４．（拡大先願）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に特許掲載公報の発行又は出願公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特

許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（発明の単一性）について

１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
　請求項１、３－１５に係る発明は、引用文献１等により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。
　したがって、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した請求項１、３－１５に係る発明を、審査対象とする。

２．審査の効率性に基づく審査対象の決定
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。
　そして、請求項２に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。
　したがって、請求項２に係る発明は、特許法第３７条以外の要件についての審査対象としない。

　この出願は特許法第３７条の規定に違反しているので、請求項１、３－１５以外の請求項に係る発明については同法第３７条以外の要件についての審査を行っていない。

　なお、この出願は出願日が平成１９年４月１日以降であるから、補正に当たっては、同法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意されたい。

●理由２（新規性）、理由３（進歩性）について

・請求項　１、３－１５
・引用文献等　１
・備考
　引用文献１には、
　物体側から順に、負の屈折力を有する第１レンズ群と、１つ以上のレンズ群からなり全体で正の屈折力を有する中間群と、負の屈折力を有するレンズ群Ｌｎと、負の屈折力を有する最終レンズ群とから構成され、
　前記中間群は、レンズ群ＬｐＭａｘを含み、

　前記レンズ群ＬｐＭａｘは、前記中間群に含まれるレンズ群の中で最も強い正の屈折力を有し、
　隣り合うレンズ群の間隔を変化させることで変倍又は合焦を行うズームレンズであって、
　請求項１に記載の条件式を満足する、
ズームレンズが記載されている。
　なお、前記条件式が変倍範囲に依存する条件式の場合、変倍範囲を縮減することにより当該条件式を満足する場合、縮減した変倍範囲を持つ変倍光学系は、前記条件式を満足することになり、当該条件式を満足すると判断する。以後の項も同様に判断する。
　また、前記条件式の値の有効桁数を前記条件式の境界値の有効桁数と揃えると、前記条件式の値が前記境界値と一致する等、前記条件式の値が前記条件式の前記境界値と同視できる値であると判断される場合、当該文献は前記条件式を満足するか、前記条件式を満足しない程度は微差であって、当該条件式を満足する点は、当業者にとって単なる設計事項の範疇であると判断する。以後の項も同様に判断する。
（引用文献１：例えば、実施例３、数値実施例３の記載等を参照）
　したがって、請求項１に係る発明は、引用文献１に記載された発明と格別相違しない、また、当該発明から当業者が適宜なし得る事項にすぎない。
　また、請求項３-１５に係る発明で特定している事項は、引用文献１に記載されている事項（当該発明で特定している事項が条件式の場合、当該条件式を満たす）にすぎないか、または、当業者が適宜なし得る設計事項にすぎない。
　よって、請求項１、３-１５に係る発明は、引用文献１に記載された発明と格別相違しない、また、引用文献１に記載された発明から当業者が適宜なし得る事項にすぎない。

●理由２（新規性）、理由３（進歩性）について

・請求項　１、３、５-９、１１、１５
・引用文献等　２
・備考
　引用文献２には、
　物体側から順に、負の屈折力を有する第１レンズ群と、１つ以上のレンズ群からなり全体で正の屈折力を有する中間群と、負の屈折力を有するレンズ群Ｌｎと、負の屈折力を有する最終レンズ群とから構成され、
　前記中間群は、レンズ群ＬｐＭａｘを含み、
　前記レンズ群ＬｐＭａｘは、前記中間群に含まれるレンズ群の中で最も強い正の屈折力を有し、
　隣り合うレンズ群の間隔を変化させることで変倍又は合焦を行うズームレンズ

であって、
　請求項１に記載の条件式を満足する、
ズームレンズが記載されている。
　なお、前記条件式が変倍範囲に依存する条件式の場合、変倍範囲を縮減することにより当該条件式を満足する場合、縮減した変倍範囲を持つ変倍光学系は、前記条件式を満足することになり、当該条件式を満足すると判断する。以後の項も同様に判断する。
　また、前記条件式の値の有効桁数を前記条件式の境界値の有効桁数と揃えると、前記条件式の値が前記境界値と一致する等、前記条件式の値が前記条件式の前記境界値と同視できる値であると判断される場合、当該文献は前記条件式を満足するか、前記条件式を満足しない程度は微差であって、当該条件式を満足する点は、当業者にとって単なる設計事項の範疇であると判断する。以後の項も同様に判断する。
（引用文献２：例えば、実施例７の記載等を参照）
　したがって、請求項１に係る発明は、引用文献２に記載された発明と格別相違しない、また、当該発明から当業者が適宜なし得る事項にすぎない。
　また、請求項３、５-９、１１、１５に係る発明で特定している事項は、引用文献２に記載されている事項（当該発明で特定している事項が条件式の場合、当該条件式を満たす）にすぎないか、または、当業者が適宜なし得る設計事項にすぎない。
　よって、請求項１、３、５-９、１１、１５に係る発明は、引用文献２に記載された発明と格別相違しない、また、引用文献２に記載された発明から当業者が適宜なし得る事項にすぎない。

●理由２（新規性）、理由３（進歩性）について

・請求項　１、５-７、９-１５
・引用文献等　３
・備考
　引用文献３には、
　物体側から順に、負の屈折力を有する第１レンズ群と、１つ以上のレンズ群からなり全体で正の屈折力を有する中間群と、負の屈折力を有するレンズ群Ｌｎと、負の屈折力を有する最終レンズ群とから構成され、
　前記中間群は、レンズ群ＬｐＭａｘを含み、
　前記レンズ群ＬｐＭａｘは、前記中間群に含まれるレンズ群の中で最も強い正の屈折力を有し、
　隣り合うレンズ群の間隔を変化させることで変倍又は合焦を行うズームレンズであって、
　請求項１に記載の条件式を満足する、

ズームレンズが記載されている。
　なお、前記条件式が変倍範囲に依存する条件式の場合、変倍範囲を縮減することにより当該条件式を満足する場合、縮減した変倍範囲を持つ変倍光学系は、前記条件式を満足することになり、当該条件式を満足すると判断する。以後の項も同様に判断する。
　また、前記条件式の値の有効桁数を前記条件式の境界値の有効桁数と揃えると、前記条件式の値が前記境界値と一致する等、前記条件式の値が前記条件式の前記境界値と同視できる値であると判断される場合、当該文献は前記条件式を満足するか、前記条件式を満足しない程度は微差であって、当該条件式を満足する点は、当業者にとって単なる設計事項の範疇であると判断する。以後の項も同様に判断する。
（引用文献３：例えば、実施例３の記載等を参照）
　したがって、請求項１に係る発明は、引用文献３に記載された発明と格別相違しない、また、当該発明から当業者が適宜なし得る事項にすぎない。
　また、請求項５-７、９-１５に係る発明で特定している事項は、引用文献３に記載されている事項（当該発明で特定している事項が条件式の場合、当該条件式を満たす）にすぎないか、または、当業者が適宜なし得る設計事項にすぎない。
　よって、請求項１、５-７、９-１５に係る発明は、引用文献３に記載された発明と格別相違しない、また、引用文献３に記載された発明から当業者が適宜なし得る事項にすぎない。

●理由４（拡大先願）について

・請求項　１、４-７、９-１５
・引用文献等　４
・備考
　先願４には、
　物体側から順に、負の屈折力を有する第１レンズ群と、１つ以上のレンズ群からなり全体で正の屈折力を有する中間群と、負の屈折力を有するレンズ群Ｌｎと、負の屈折力を有する最終レンズ群とから構成され、
　前記中間群は、レンズ群ＬｐＭａｘを含み、
　前記レンズ群ＬｐＭａｘは、前記中間群に含まれるレンズ群の中で最も強い正の屈折力を有し、
　隣り合うレンズ群の間隔を変化させることで変倍又は合焦を行うズームレンズであって、
　請求項１に記載の条件式を満足する、
ズームレンズが記載されている。
　なお、前記条件式が変倍範囲に依存する条件式の場合、変倍範囲を縮減するこ

とにより当該条件式を満足する場合、縮減した変倍範囲を持つ変倍光学系は、前記条件式を満足することになり、当該条件式を満足すると判断する。以後の項も同様に判断する。
　また、前記条件式の値の有効桁数を前記条件式の境界値の有効桁数と揃えると、前記条件式の値が前記境界値と一致する等、前記条件式の値が前記条件式の前記境界値と同視できる値であると判断される場合、当該文献は前記条件式を満足するか、前記条件式を満足しない程度は微差であって、当該条件式を満足する点は、当業者にとって単なる設計事項の範疇であると判断する。以後の項も同様に判断する。
（先願４：例えば、実施例８の記載等を参照）
　したがって、請求項１に係る発明は、先願４に記載された発明と相違しないか、または、実質的に相違しない。
　また、請求項４-７、９-１５に係る発明で特定した事項は、先願４に記載されている事項（当該発明で特定している事項に条件式を含む場合、当該条件式を満たす）にすぎないか、または、当業者にとって単なる設計事項にすぎず、実質的な相違を生じさせるものではない。
　よって、請求項１、４-７、９-１５に係る発明は、先願４に記載された発明と相違しないか、または、実質的に相違しない。

＜引用文献等一覧＞
１．国際公開第２０１８／１３９１６０号
２．特開２０１５-１６１０号公報
３．特開２０１８-１８０３４８号公報
４．特願２０１９-１５７４０４号（特開２０２１-３３２４２号）

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ
　　Ｇ０２Ｂ　　９／００　　-　１７／０８
　　Ｇ０２Ｂ　２１／０２　　-　２１／０４
　　Ｇ０２Ｂ　２５／００　　-　２５／０４

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。

（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。
　なお、補正をする際には、特許請求の範囲の記載を補正した場合、対応する発明の詳細な説明な記載、特に、課題を解決するための手段の欄の記載も整合するように補正することが望まれます。
　また、補正により、いずれの請求項に係る発明に属さない実施例等が存在した場合、そのような実施例は、削除する、参考の実施例とする、特許請求の範囲に記載の発明（本発明）に属さない等を明記する等、適切な処置をすることが望まれます。
　なお、補正をする際には、特許請求の範囲の記載を補正した場合、対応する発明の詳細な説明な記載、特に、課題を解決するための手段の欄の記載も整合するように補正することが望まれます。
　また、補正により、いずれの請求項に係る発明に属さない実施例等が存在した場合、そのような実施例は、削除する、参考の実施例とする、特許請求の範囲に記載の発明（本発明）に属さない等を明記する等、適切な処置をすることが望まれます。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合わせ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部応用光学　森内　正明（もりうち　まさあき）
ＴＥＬ．０３（３５８１）１１０１　内線３２６９、３２７１
※　○○○○@jpo.go.jp　（上記「○○○○」に置き換えて、「PA20」（ピーエー２オー）と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
渡邊　吉喜	森内　正明	
３４０６	９２２２	